	Proceso/Subproceso: Atención y Trámite/Defensoría Pública	Código: SD-P02-F91
	Formato: Solicitud del Servicio de Defensoría Pública Áreas Penal (Sub área Procesados y Condenados), de Derecho Público y Privado, Especial	Versión: 02
		Vigente desde: 05/08/2020

VISIONWEB **RUS:** - **RUC:** -

Lugar de Recepción*: GUARNE **Fecha Recepción*:** 2026-02-18

Hora de Recepción*: **Regional*:** ANTIOQUIA

CLASIFICACION DE LA SOLICITUD

PROGRAMA* (PENAL GENERAL- PROMISCUO) MUNICIPIOS

MATERIA* DEBEMOS PONER EL NOMBRE O TIPO DE ASESORIA ---- ES VALIDO PONER EN NOMBRE DEL DELITO, SOLICITUD EJEMPLO : PENAL HOMICIDIO, HURTO ETC, CIVIL FAMILIA: DIVORCIO, EJECUTIVO DE ALIMENTOS, RECURSO

TIPO DE PETICION*: REPRESENTACION JUDICIAL: [ ] REPRESENTACION EXTRAJUDICIAL: [X]

PRIVADO DE LA LIBERTAD: [ ] PERSONA AUSENTE: [ ] CONTUMACIA: [ ]

CLASE DE RECEPCIÓN*: PERSONAL: [ ] ESCRITA: [ ] TELEFONICA: [ ] ELECTRONICA: [ ]

TIPO DE PERSONA(*): NATURAL: [X] JURIDICA: [ ]

INFORMACION DEL SOLICITANTE
(Llene este espacio solamente SI el Solicitante es una persona diferente al usuario del servicio).

NOMBRE*:

PRIMER APELLIDO(*) SEGUNDO APELLIDO (*) PRIMER NOMBRE(*) SEGUNDO NOMBRE (*)

RAZON SOCIAL:

IDENTIFICACION DEL FISCAL, MINISTERIO PÚBLICO, FUNCIONARIO JUDICIAL QUE SOLICITA EL SERVICIO:

LUGAR: DIRECCION: BARRIO:

DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: VEREDA:

CORREO ELECTRONICO: TELEFONO: CELULAR:

NÚMERO DE DESPACHO JUDICIAL:

ASPECTOS GENERALES DEL USUARIO DEL SERVICIO

DATOS PERSONALES (*)

MORALES	USMA	ANDRÉS	GIOVANNY
PRIMER APELLIDO(*)	SEGUNDO APELLIDO (*)	PRIMER NOMBRE(*)	SEGUNDO NOMBRE (*)

IDENTIFICACION*: C.C.: [X] T.I.: [ ] C.E.: [ ] R.C.: [ ] PASAPORTE: [ ] OTRO: [ ] CUAL?:

NUMERO: 112769253 EXPEDIDA EN: CARTAGO VALLE FECHA DE EXPEDICION: NACIONALIDAD: COLOMBIANO

LUGAR: FINCA 420 BARRIO:

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA MUNICIPIO: GUARNE VEREDA:

CORREO ELECTRONICO: TELEFONO: CELULAR: 3023404653

FECHA DE NACIMIENTO: 31-01-1990 EDAD: 36 ESTADO CIVIL: Casado [ ] Soltero [ ] Viudo [ ] Separado [ ] Unión libre [X]

SEXO: F [ ] M [X] *COMUNIDAD LGTBI: L [ ] G [ ] T [ ] B [ ] I [ ] Otro [ ] Cual?:

ETNIA SI [ ] NO [ ] CUAL? IDIOMA NIVEL EDUCATIVO: bachiller completo

EN CONDICION DE DISCAPACIDAD SI [ ] NO [ ] CUAL?

FUERZAS ARMADAS DESPLAZADO SI [ ] NO [ ]

INFORMACIÓN FAMILIAR CONYUGUE O COMPAÑERO (A) PERMANENTE: NUMERO DE HIJOS: 1

DATOS ECONOMICOS DEL USUARIO DEL SERVICIO

ACTIVIDAD U OFICIO(*): TRABAJADOR DEPENDIENTE [ ] TRABAJADOR INDEPENDIENTE [X] DESEMPLEADO [ ] ESTUDIANTE [ ]

(Diligencie los siguientes datos si seleccionó dependiente o independiente)

ACTIVIDAD LABORAL/CARGO: EMPRESA:

DIRECCION DE LA EMPRESA: TELEFONO DE LA EMPRESA:

TOTAL INGRESOS MENSUALES: TOTAL GASTOS MENSUALES:

ESTRATO*: 2 CABEZA DE FAMILIA: SISBEN: HABITANTE DE LA CALLE:

TIPO DE VIVIENDA: PROPIA [ ] FAMILIAR [ ] ARRENDADA [X]

ASPECTO SOCIAL DEL USUARIO DEL SERVICIO

IMPOSIBILIDAD SOCIAL: DISCRIMINACION:

OTRA CIRCUNSTANCIA EXCLUYENTE:

Renuencia de los abogados particulares para representar a los implicados		Connotaciones sociales de las personas que llegaren a solicitar la defensa		Trascendencia de los hechos del juicio criminal para la sociedad	

NE+A83CESIDADES DEL PROCESO (Para diligenciar por el Fiscal, Ministerio Público, Funcionario Judicial)

DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES EN QUE SE FUNDAMENTA LA NECESIDAD DEL PROCESO:

SE EJERCIO EL DERECHO DE POSTULACION (consentimiento del implicado)		EL IMPLICADO CUENTA CON APODERADO CONTRACTUAL		JUEZ COMPETENTE DESPLAZÓ LA DEFENSA DE CONFIANZA		HAY REVOCATORIA DE PODER, Y FUE ADMITIDA POR EL JUEZ		OBRA RENUNCIA AL PODER (con 5 días de anticipación)		SE CUENTA CON PÁZ Y SALVO o AUTORIZACIÓN DEL ABOGADO REEMPLAZADO		OTRA CIRCUNSTANCIA, CUAL?	

DATOS JURIDICOS

CONDUCTA PUNIBLE (Penal) HURTO CALIFICADO

Fecha y Hora de Captura: F.C 17 02 2026 H.C 20:30

TIPO DE PROCESO: (Público y Privado):

Número de Proceso o Radicación: 0531860002842026-00037

AUTORIDAD (*) FISCAL FISCAL 31 LOCAL URI RIONEGRO (GARANTIAS) JUEZ JUZGADO 01 PROMISCUO GUARNE MAGISTRADO MINISTERIO PUBLICO

CIUDAD: ANTIOQUIA

ETAPA DEL PROCESO: Averiguación: Preliminares: X Juicio: Casación o Revisión: Incidente Reparación - Sentencia:

TIPO DE AUDIENCIA: PRELIMINAR

FORMA DE REALIZACIÓN (Virtual/Presencial):__VIRTUAL_X_

ANEXOS: SOLICITUD DE SERVICIO, ACTA DERECHOS Y OBLIGACIONES, PRIMER VISITA CARCELARIA

DATOS DEL PROCESADO (Nombre): ALIAS:

RELACIÓN DE PARENTESCO CON LA VÍCTIMA: SI x NO CÚAL?:

ESTABLECIMIENTO DE RECLUSION:

Patio: TD:

RESUMEN DE LOS HECHOS (Circunstancias de tiempo, modo y lugar) (*)

PARA EL DÍA DE HOY 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2026, A LAS 17:45 HORAS, SE COMUNICARON CONMIGO PERSONAL DE LA POLICÍA DE GUARNE, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR SOBRE LA CAPTURA DEL SEÑOR ANDRES GIOVANNY MORALES, POR LOS SIGUIENTES HECHOS: EL DIA 17 DE FEBRERO DEL AÑO 2026, EN HORAS DE LA NOCHE, IBA POR LAS VÍAS DE LA VEREDA ROMERAL LA CIUDADANA SINDY QUIEN FUE VÍCTIMA DEL DELITO DE HURTO POR PARTE DEL SEÑÑOR ANDRÉS GIOVANNY, QUIEN FUERA CAPTURADO EN EL KM 18 + 200 POR PERSONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE, CAPTURA QUE SE DIO A LAS 20:30 HORAS Y POSTERIOR PUESTO A DISPOSICIÓN DE LA FISCALIA.
PARA EL DIA DE HOY 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2026, A LAS 07:50 HORAS APROXIMADAMENTE SE DIO INICIO A LAS AUDIENCIAS PRELIMINARES ANTE EL JUZGADO 01 PROMISCUO DE GUARNE, LA SEÑORA FISCAL ARGUMENTA QUE SE DEBE LEGALIZAR LA CAPTURA DEL CIUDADANO ANDRÉS TENIENDO EN CUENTA LOS ELEMENTOS DE CONOCIMIENTO QUE FUERON TRASLADADOS Y ALLÍ MANIFESTÓ QUE SE HABIAN GARANTIZADO Y RESPETADO DERECHOS CONSTITUCIONALES Y QUE SE HABIA MATERIALIZADO SUS DERECHOS COMO PERSONA CAPTURADO, Y ACÁ FUE DONDE HICE HINCAPIE Y OPOSICIÓN A QUE SE LEGALIZARA LA CAPTURA, SI BIEN ES CIERTO HABIAN UNOS ELEMENTOS DE CONOCIMIENTO QUE DABAN FE DEL DELITO TIPIFICADO, TAMBIEN ES CIERTO QUE PARA ESTE DEFENSOR NO SE RESPETARON GARANTIAS CONSTITUCIONALES, ESTO POR CUANTO A QUE LA PERSONA FUE CAPTURADA EL DIA 17 DE FEBRERO 20:30 HORAS, SEGÚN LA POLICIA EN EL INFORME DE CAPTURA EN FLAGRANCIA FUE PUESTO A DISPOSICIÓN DE LA FISCALIA A LAS 08:00 HORAS, Y SEGÚN LA FISCALIA VERIFICÓ DERECHOS A LAS 10:45 HORAS, TANTO EN LOS DERECHOS DEL CAPTURADO COMO EN LA VERIFICACIÓN DE DERECHOS COMO PERSONA LE MANIFESTARON QUE TENÍA DERECHO HABLAR CON UN ABOGADO, LO CUAL SE VULNERÓ ESTE DERECHO PORQUE SOLO HASTA LAS 16:08 MINUTOS DEL DIA DE AYER, ESTE DEFENSOR TUVO CONOCIMIENTO DE ESTA PERSONA CAPTURADA, O SEA QUE NO SE LE MATERIALIZÓ ESE DERECHO DEL CUAL HABLA LA NORMA PROCESAL PENAL, Y LA AUDIENCIA SE DESARROLLO SOLO HASTA EL DIA DE HOY, SIN NINGÚN ARGUMENTO POR PARTE DE LA FISCALIA ACLARANDO POR QUE LA DEMORA INJUSTIFICADA CON ESTE PROCEDIMIENTO, LA SEÑORA JUEZA TUVO EN CUENTA MIS ARGUMENTOS DE OPOSICIÓN Y DECRETÓ ILEGAL LA CAPTURA DANDOLE LIBERTAD INMEDIATA AL PROCESADO.

ASESORIA PARA LAS FICHAS:

LE EXPLIQUE AL USUARIO CUÁLES SON LAS DIFERENTES AUDIENCIAS QUE VAMOS A TENER DURANTE EL PROCESO PENAL Y QUE SIGNIFICA CADA UNA DE ELLAS, LA PRIMERA AUDIENCIA QUE SE VA A REALIZAR ES LA LEGALIZACIÓN DE CAPTURA DONDE ME VOY A OPONER POR OBSERVAR IRREGULARIDADES EN EL PROCEDIMIENTO, TRASALDO DEL ESCRITO DE ACUSACIÓN DONDE ESTA LA ADUIENCIA MAS IMPORTANTE PORQUE ES DONDE LE INFORMAN EL DELITO POR EL CUAL FUE CAPTURADO Y LA FISCALIA LO INVESTIGARÁ, LE EXPLIQUÉ QUE ACÁ NO SE DEBEN ACEPTAR LOS CARGOS Y LA ÚLTIMA AUDIENCIA SERIA LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO DONDE LA FISCAL LE VA A SOLICITAR QUE LO ENVIEN PARA LA CARCEL.

4.

Se realiza entrevista de manera telefonica con el usuario, se le explica la situación jurídica, como será el trámite de las audiencias, que delito le van a imputar y si se le va a pedir medida de aseguramiento o no, y la importancia de no aceptación de cargos ya que es mejor hacer un preacuerdo con el fiscal de conocimiento.

G

AFIRMO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS SUMINISTRADOS SON CIERTOS Y AUTORIZO PARA QUE SE VERIFIQUE LA INFORMACION SUMINISTRADA EN LAS BASES DE DATOS O REGISTROS A QUE HUBIERE LUGAR.
IGUALMENTE AUTORIZO EL MANEJO DE MIS DATOS PERSONALES CONFORME A LA POLITICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES ADOPTADA POR LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.

SI NO

DATOS DEL ENTREVISTADOR (*)	**DATOS DEL ENTREVISTADO (*)**
NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	NO FIRMA PORQUE SE HIZO VIRTUAL **NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)**
C.C. N.: 71230420	
Cargo, Funcionario y/o Contratista: DEFENSOR PUBLICO	**CC 112769253**
	HUELLA

DECISION ADOPTADA

ACEPTADA: Imposibilidad Económica: Imposibilidad Social: Necesidades del Proceso: Servicio excepcional remunerado: (Diligenciar formulario Título Ejecutivo)

RECHAZO O RETIRO DEL SERVICIO: Por tener posibilidad económica: Por intentar acceder al servicio por medios fraudulentos: Porque la solicitud no tiene la información mínima o necesaria: El usuario no acepta o rechaza el servicio:

El potencial beneficiario del servicio cuenta con abogado particular: Extemporaneidad de la solicitud del servicio o actuación concluida: Irrespeto, malos tratos o actitud soez hacía el defensor público:

OBSERVACIONES

Nombre del Responsable de la Verificación de la solicitud del servicio:

Este documento no requiere firma de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo 806 del 4 de junio de 2020

Ciudad: GUARNE 2026-02-18

Yo, ANDRÉS GIOVANNY MORALES USMA mayor de edad, identificado con cc **No. 112769253**, por medio del presente escrito hago constar que:

1. Se me ha informado sobre el derecho que tengo, de ser orientado e instruido en el ejercicio y defensa de mis derechos, de acuerdo con los hechos y/o circunstancias que he manifestado.
2. Se me explico que en caso de asesoría, representación judicial o extrajudicial, seré asistido por un defensor público durante todas las etapas de la gestión o del proceso, en forma continua y permanente.
3. Tengo derecho a recibir comunicaciones periódicas, de parte del defensor público, en aras de saber el estado del caso o la actividad defensorial adelantada.
4. Puedo presentar una queja si el defensor público incurre en una irregularidad en el cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales.
5. Asumo la obligación de presentarme ante el Defensor Público con la regularidad que este indique.
6. Acepto que el Defensor Público no está obligado a tramitar instancias, presentar solicitudes o adelantar gestiones que se opongan a los fundamentos jurídicos y a la estrategia jurídica diseñada en el proceso o el respectivo trámite.
7. Así mismo declaro que he brindado información fidedigna sobre mi situación jurídica, económica o social, como la autenticación de la documentación que aporto.
8. **Se me ha informado que el servicio de defensoría pública será retirado en los siguientes casos:**
   a. Por contar con recursos suficientes para sufragar los honorarios de un defensor particular.
   b. Por no estar en imposibilidad social, cuando la persona puede acceder a los servicios de un abogado de confianza, por razones de sexo, raza, origen nacional, familiar, lengua, religión, opinión política, filosófica o por cualquier otra causa.
   c. Por presentar varias solicitudes de defensoría pública para el mismo proceso.
   d. Porque estoy siendo representado por un abogado particular, o porque se me han designado varios defensores públicos para el mismo proceso.
   e. Por malos tratos o actitudes soeces hacia el defensor público que me va a representar.
   f. Por no haber allegado los documentos o copias necesarias para adelantar la defensa de mis derechos.
   g. Por no suministrar información de los testigos o pruebas del caso.
   h. Por no actualizar permanentemente la información relacionada con mi domicilio y el teléfono y en caso de cambio informarlo inmediatamente,
9. Se me ha explicado las consecuencias de la falsa denuncia como lo contemplan los artículos 435 y 436 del Código Penal, el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 y los artículos 198 y 199 de la Ley 1448 de 2011.

Huella

Firma del Usuario NO FIRMA PORQUE SE HIZO VIRTUAL

cc No. **112769253**

Defensor Público

CC No. 71230420 de ANDES TP N°. 317014

Nota: Una vez impreso descargado este documento se considera "COPIA NO CONTROLADA", por lo tanto, debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos del SGC de la Defensoría del Pueblo.

	Nombre del proceso/Subproceso: Atención y Trámite/Defensoría pública	**Código: SD-P02-F90**
	Manual, Instructivo o Formato: Entrevista del Defensor Público al Usuario	**Versión: 01**
		Vigente desde: 15/06/2016

Regional: ANTIOQUIA

Fecha: 2026-02-18

Nombre del Usuario: ANDRÉS GIOVANNY MORALES USMA

Tipo de Demanda/ Proceso/ Delito: HURTO CALIFICADO

Autoridad Judicial a cargo:

Número de Radicado:

Calidad del Usuario:

Se encuentra privado de la libertad: SI: NO: X

Centro de Reclusión:

Sanción o Pena: N/A Tiempo cumplido: N/A

Nombre del Defensor: ALEXANDER OLAYA

Fecha última entrevista:

Asunto Tratado: ASESORIA AUDIENCIA PRELIMINAR

Se realiza entrevista de manera telefonica con el usuario, se le explica la situación jurídica, como será el trámite de las audiencias, y la importancia de no aceptación de cargos.

NO FIRMA PORQUE SE HIZO VIRTUAL

Defensor Público

Usuario del Servicio